

Mandatsnotiz Neurodivergenz und Arbeit

1. Mandant

Mandant ist Julian Arendt, geboren am 28.07.1988, technischer Zeichner bei Bergische Anlagenbau GmbH in Wuppertal. Spätdiagnose Autismus-Spektrum-Störung 2025, zusätzlich ADHS, rezidivierende depressive Episoden. Bisher GdB 30, kein Merkzeichen.

2. Anlass

Änderungsantrag vom 11.03.2026 wurde mit Bescheid vom 19.06.2026 abgelehnt. GdB 30 bleibt. Der Arbeitgeber kündigt ein BEM an; Teamleitung dokumentiert Konflikte wegen Telefonbereitschaft, Großraumbüro und spontaner Prioritätenwechsel. Mandant befürchtet Kündigung.

3. Rentenberaterliche Perspektive

Primär Schwerbehindertenrecht und Teilhabe. Parallel prüfen: Gleichstellung über Agentur für Arbeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, medizinische Rehabilitation und nur als Fernpunkt Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Kündigungsverteidigung separat koordinieren.

Bescheid GdB 30

1. Entscheidung

Das Versorgungsamt Wuppertal stellt weiterhin GdB 30 fest. Begründung: Die psychische Beeinträchtigung sei fachärztlich bestätigt, jedoch bei stabiler Erwerbstätigkeit und ambulanter Behandlung nicht so ausgeprägt, dass ein höherer Gesamt-GdB gerechtfertigt sei.

2. Ausgelassene Punkte

Der Bescheid erwähnt keine Arbeitsplatzanpassungen, keine sensorische Überforderung, keine dokumentierten Meltdowns und keine stationäre Krisenintervention im Januar 2026. Der Bericht der Autismusambulanz wurde offenbar nur als Diagnosebestätigung gelesen, nicht als Funktionsbeschreibung.

Bericht Autismusambulanz

1. Diagnostik

Autismusambulanz Rheinland, Bericht 04.05.2026. Diagnose Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung, ADHS kombiniert, ausgeprägte sensorische Reizempfindlichkeit, Schwierigkeiten in spontaner sozialer Kommunikation und im Aufgabenwechsel.

2. Teilhabe

Der Mandant kann hochkonzentriert zeichnen, wenn Aufgaben klar, schriftlich und reizarm sind. Er dekompenziert bei Telefonketten, parallelen Zurufen, wechselnden Prioritäten und unklarer Kritik. Nach solchen Tagen folgen Schlaflosigkeit, Migräne und Ausfallzeiten.

3. Empfehlung

Reizarmer Arbeitsplatz, schriftliche Aufgabensteuerung, keine spontane Telefonvertretung, feste Rückzugszeiten, Jobcoaching. Die Ambulanz hält arbeitsbezogene Teilhabemaßnahmen für dringlich.

Arbeitgebernotiz BEM

1. Fehlzeiten

2025: 47 Arbeitstage arbeitsunfähig, davon 21 nach Konflikten im Großraumbüro. Januar bis Juni 2026: 29 Arbeitstage. BEM-Einladung vom 26.06.2026.

2. Konfliktpunkte

Teamleitung fordert Telefonvertretung bei Projektspitzen. Julian Arendt verweist auf ärztliche Empfehlung, Telefonate planbar zu halten. Am 12.06.2026 verließ er nach einer spontanen Besprechung den Raum und war zwei Tage krankgeschrieben.

3. Arbeitgeberangebot

Homeoffice ein Tag pro Woche, Noise-Cancelling-Kopfhörer erlaubt, aber kein Einzelbüro. Schriftliche Aufgabensteuerung sei wegen Baustellenänderungen nicht immer möglich.

Widerspruchsentwurf GdB

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 19.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Neufeststellung des GdB unter vollständiger Würdigung der psychischen und neuroentwicklungsbezogenen Funktionsbeeinträchtigungen.

2. Begründung

Die Erwerbstätigkeit allein belegt keine geringe Teilhabebeeinträchtigung. Sie gelingt nur unter erheblicher Kompensation und bricht bei Reizüberlastung, Aufgabenwechsel und sozialer Unklarheit wiederholt zusammen. Die Behörde hat die Funktionsauswirkungen im Arbeitsleben und Alltag nicht vollständig erhoben.

3. Beweismittel

Bericht Autismusambulanz, psychiatrischer Befund, BEM-Unterlagen, Fehlzeitenübersicht, Reizprotokoll, Stellungnahme einer Vertrauensperson. Ergänzend wird eine versorgungsmedizinische Begutachtung angeregt, die nicht nur Gesprächsfähigkeit im Termin bewertet.

Gleichstellung, Reha und Rente

1. Gleichstellung

Bei GdB 30 kann eine Gleichstellung relevant sein, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist. Die BEM-Unterlagen und Teamnotizen stützen diese Prüfung. Die Antragstellung bei der Agentur für Arbeit muss mit dem GdB-Widerspruch abgestimmt werden.

2. Teilhabe am Arbeitsleben

Jobcoaching, technische und organisatorische Anpassungen, Einzelbüro oder Homeoffice-Anteil sind vorrangig vor Rentendiskussion. Der Rentenberater sollte den Versicherungsverlauf sichern, aber eine Erwerbsminderungsrente erst prüfen, wenn Teilhabemaßnahmen scheitern oder ärztlich nicht ausreichen.

Datei: 08_email_mandant.eml

Von	julian.arendt@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Sun, 28 Jun 2026 18:12:00 +0200
Betreff	Bitte keine Formulierung, als wäre ich arbeitsunwillig

Guten Abend,

mir ist wichtig: Ich will arbeiten. Ich schaffe nur diese dauernden Wechsel nicht. Im Bescheid klingt es so, als wäre alles in Ordnung, weil ich noch angestellt bin. Das stimmt nicht. Ich komme nach manchen Tagen nach Hause und kann nicht sprechen.

Bitte schreiben Sie nicht, ich sei im Alltag völlig hilflos. Das ist falsch. Ich brauche klare Strukturen, dann bin ich gut.

Freundliche Grüße

Julian Arendt

Datei: 05_alltags_und_reizprotokoll.csv

datum	ausloeser	reaktion	folge	beleg
2026-05-07	Großraumbüro und Telefonkette	Shutdown	AU Folgetag	Arztmail
2026-05-19	spontane Prioritätsänderung	Konflikt mit Teamleitung	Abmahnung angedroht	Teamnotiz
2026-06-12	Baustellenrunde ohne Agenda	Raum verlassen	2 Tage AU	BEM-Akte
2026-06-23	schriftlicher Plan und Homeoffice	stabil	volle Leistung	Zeichnungsfreigabe